

1522311-37.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2268150/2022 - 08º D.P. BRAS, 27784833 - 08º D.P. BRAS, 2268150 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

RAIELE DA SILVA MENDES

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1522311-37.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522311-37.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2268150/2022 - 08º D.P. BRAS, 27784833 - 08º D.P. BRAS, 2268150 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

RAIELE DA SILVA MENDES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Vistos.

RAIELE DA SILVA MENDES, qualificado nos autos, está sendo processada como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 01º de outubro de 2022, por volta das 00h45, nas proximidades da Rua Teixeira Leite, altura do nº 10, Liberdade, nesta cidade e comarca da capital, trazia consigo, para fins de comercialização, fornecimento e entrega a consumo de terceiros, drogas, consistentes em 65 (sessenta e cinco) invólucros plásticos contendo a substância

Tetrahydrocannabinol, vulgarmente conhecida como maconha, com peso líquido de 153,4g (cento e cinquenta e três gramas e quatro decigramas); e 520 (quinhentos e vinte) invólucros plásticos contendo a substância cocaína, com peso líquido de 423,7g (quatrocentos e vinte e três gramas e sete decigramas); substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, em desacordo com autorização legal ou regulamentar.

Auto de prisão em flagrante às fls. 04/05; termos de depoimento às fls. 06/08; boletim de ocorrência às fls. 12/13; auto de exibição e apreensão às fls. 14/15; laudo pericial e de constatação às fls. 23/26 e exame químico-toxicológico às fls. 61/63.

A réu foi regularmente citada à fl. 75 e apresentou defesa prévia às fls. 79/80, sendo recebida a denúncia no dia 21 de novembro de 2022.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pela apreensão das drogas em poder da acusada, como se depreende do auto de exibição e apreensão, restando positiva a identificação dos entorpecentes, nos termos do exame toxicológico (fls. 61/63). Importante consignar que a comprovação da natureza entorpecente das substâncias apreendidas, imprescindível para o julgamento condenatório, é feita pela prova técnica, realizada pelo perito criminal, o que ocorreu in casu.

A autoria da prática delitiva também restou incontestada.

Vejamos.

Segundo apurado, na data dos fatos, os policiais militares Nayara Estéfani Freire Sampaio e Patrick Ferreira Garcia, realizavam patrulhamento de rotina pela região, quando avistaram a réu caminhando com uma sacola nas mãos. Os milicianos se aproximaram, momento em que a mesma se desvencilhou da sacola, jogando-a ao solo. Diante de tal atitude suspeita, a réu foi abordada pelos Policiais.

No interior da sacola foi encontrado cocaína e maconha, em grande quantidade e em invólucros plásticos repartidos individualmente, para comercialização. Interrogada em solo policial, a réu permaneceu em silêncio.

Em juízo, a acusada confessou os fatos.

Cabe salientar que os policiais militares, ouvidos sob o crivo do contraditório, foram uníssonos, coerentes e convincentes. Deste modo, é necessário valorizar tais depoimentos pelo fato de que são agentes públicos que agem no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, calcados na boa-fé presumida, e, assim, são merecedores de toda a confiança, equiparados por qualquer indivíduo do corpo social há de merecer, até que o conjunto probatório confirme em contrário, inexistentes, outrossim, no caso em testilha.

Consequentemente, à luz das provas colhidas e demais elementos que dos autos constam, ficou caracterizada a prática de tráfico de drogas imputada a acusado, nos exatos moldes do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Solucionando o mérito, condenação é medida que se impõe.

Passo à fixação da pena.

Com fundamento no artigo 59, do Código Penal, atendendo o exame das circunstâncias judiciais, aplico a pena base no mínimo legal.

Presente a agravante da reincidência, mas em razão da confissão espontânea, mantenho a pena no patamar anterior.

Na terceira fase, nada a considerar.

Nego a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, em consonância com o disposto nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

O regime inicial de cumprimento de pena para o delito praticado será o semi aberto. Considerando a quantidade da pena aplicada, e o regime inicial para o cumprimento da pena, decreto-lhe a preventiva, especialmente para a garantia da ordem pública. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR a réu RAIELE DA

SILVA MENDES como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semi aberto, e, também, ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no patamar mínimo.

Em virtude do quantum da pena e da gravidade do delito cometido, o qual gera perigo concreto à segurança pública e presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Negou-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Autorizo a destruição das substâncias apreendidas.

Após o trânsito em julgado para as partes, lancem-se os nomes dos sentenciados no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Nos termos do parágrafo único do artigo 63 da Lei nº 11.343/06, decreto a perda do numerário apreendido com os réus (fls...) em favor da União, devendo a quantia ser revertida diretamente ao FUNAD.

Nos termos art. 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 04/2020, certificado o trânsito em julgado da sentença, intime-se o réu, preferencialmente por carta com AR, para pagamento da pena de multa no prazo de 10 dias.

Efetuada o pagamento, comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais.

Infrutífera a intimação ou não realizado o pagamento, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao MP para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 25 de novembro de 2022.

Leonardo Prazeres da Silva

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA